



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 1.794 (TCE), reclama doña María José Hoffmann Opazo, candidata al cargo de Gobernadora Regional por la Región de Valparaíso, en la segunda votación de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G18817 del Director del Servicio Electoral, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales y autorizó un reembolso total de \$50.988.952 —\$28.297.957 por el crédito con mandato y \$22.690.995 por documentos pendientes de pago—, en circunstancias que se había solicitado un reembolso de \$66.838.848;

2°) Que, la reclamación no discute la aprobación de la cuenta ni las observaciones, sino la determinación del monto máximo del reembolso. La reclamante sostiene que le corresponde el reembolso adicional de seis coma cinco milésimas de unidad de fomento por voto obtenido que el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693 reconoce a las candidatas. Explica que el Servicio Electoral fijó un máximo reembolsable en \$51.368.962, lo que implica que consideró tres milésimas de unidad de fomento por cada uno de sus 464.596 votos. Esto quiere decir que no aplicó el reembolso adicional, proceder que estima constitutivo de discriminación arbitraria;

3°) Que, el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693, luego de ajustar en sus letras a) y b) los valores del artículo 17 de la Ley N°19.884 para la primera votación de las elecciones municipales y regionales de dos mil veinticuatro, dispone que *«las candidatas a alcaldesas, gobernadoras regionales, consejeras regionales y concejales tendrán derecho a un reembolso de sus gastos electorales adicional al explicitado en las*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

precitadas letras, de seis coma cinco milésimas unidades de fomento por voto obtenido», de cargo fiscal y sujeto al procedimiento del artículo 15 de la Ley N°19.884.

Seguidamente, en el inciso final de dicho artículo cuarto transitorio se establece lo siguiente:

"Por su parte, el valor de cinco milésimas señalado en el artículo 15 de la Ley N°19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, será de tres milésimas para la segunda votación de gobernadores del año 2024.";

4°) Que, con relación a dicha normativa, en la resolución reclamada el Servicio Electoral señala que la aplicación del reembolso adicional queda limitada o circunscrita a la primera votación, porque la norma que lo contempla, el penúltimo inciso del artículo cuarto transitorio, se remite a las letras a) y b) del apartado que le precede, disposiciones en las cuales la base de cálculo para el reembolso adicional alude al «voto obtenido en primera votación»; y, además, porque el inciso final regula la segunda votación sin mencionar el referido reembolso adicional. Una lectura ceñida a la literalidad de esa regulación puede conducir a esa comprensión del asunto;

5°) Que, sin embargo, el reembolso adicional no es un ajuste de los valores por voto, como lo es el contemplado en los literales a) y b) del artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693, sino que se traduce en un beneficio distinto, uno que la ley reconoce únicamente a las candidatas, debido a su condición de mujeres. Su origen lo confirma: la norma se incorporó en el segundo trámite constitucional, por indicación del Ejecutivo que recogió una propuesta parlamentaria, para extender a las candidatas a alcaldesas, gobernadoras regionales, consejeras regionales y concejales el reembolso adicional que el





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

artículo segundo transitorio de la Ley N°19.884, introducido por la Ley N°20.840, reconoce a las candidatas a senadoras y diputadas, de modo que no hubiera «candidatas de primera y segunda categoría en materia de devolución por voto» (Historia de la Ley N°21.693, informe de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados). Es, por tanto, una medida especial de carácter temporal destinada a favorecer el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, de las que el artículo 4, número 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promulgada por decreto supremo N°789, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el nueve de diciembre de ese año, declara no constitutivas de discriminación, y de las que el artículo 7 de la misma Convención obliga al Estado a adoptar para garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ser elegibles. Se inscribe, así, en la línea de las acciones afirmativas que la legislación nacional ha incorporado a la vida política, como las cuotas de género en las candidaturas parlamentarias de la Ley N°20.840 y en los órganos de los partidos políticos de la Ley N°20.915;

6°) Que, la norma concede ese derecho a «las candidatas a gobernadoras regionales», «por voto obtenido», sin distinguir entre la primera y la segunda votación. La remisión a las letras a) y b) indica desde cuándo rige el beneficio —«a contar de la entrada en vigencia» de esas letras— y a qué suma se agrega, pero no lo restringe a una votación: cuando el legislador quiso circunscribir un valor a la primera votación lo dijo expresamente, y lo hizo dos veces, en la letra a) y en la letra b); en el inciso que establece el reembolso adicional, en cambio, no lo dijo. Por su parte, el inciso final se limita a reemplazar, para





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

la segunda votación de gobernadores, el valor base de cinco milésimas del artículo 15 por el de tres milésimas; ajusta un guarismo general y guarda silencio sobre el adicional, y ese silencio no puede entenderse como la supresión de un derecho que la ley acaba de reconocer, en el inciso inmediatamente anterior, a las candidatas a gobernadoras regionales. Antes bien, el propio reembolso adicional «se sujetará al procedimiento a que se refiere el artículo 15», que es precisamente la disposición cuyo valor el inciso final adapta a la segunda votación: la ley integra el beneficio al mismo sistema que después extiende a esa votación;

7°) Que, la finalidad de la medida confirma lo expresado anteriormente. La desventaja que el reembolso adicional corrige no desaparece en la segunda votación; por el contrario, es en ella donde la candidata compite en el escenario más exigente y decisivo, aquel en que se resuelve la elección. No parece razonable que un beneficio establecido para favorecer el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular acompañe a la candidata en la votación que la lleva a la segunda vuelta y la abandone en la votación que decide si accede al cargo. Como ha razonado la misma judicatura electoral, existiendo la regla, «ésta debe regir en todas aquellas situaciones que sí regula y resulta aplicable su texto, ya que ha de preferirse la interpretación que permita dar eficacia a la norma sobre aquella que simplemente la descarte» (Rol N°1-2022, citado);

8°) Que, el propio Servicio Electoral reconoció a la reclamante el reembolso adicional en la primera votación: la resolución N°G1839, de nueve de abril de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta de esa votación —y de la que este Tribunal conoció en los autos Rol N°457-2025—, fijó el máximo reembolsable en \$297.383.540, suma que corresponde a





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

treinta y dos coma cinco milésimas de unidad de fomento por cada uno de sus 248.273 votos, esto es, las veintiséis milésimas de la letra a) más las seis coma cinco del reembolso adicional. El Servicio tuvo, entonces, por cumplidos los requisitos del beneficio respecto de esta candidata; y nada cambió entre una votación y otra: es la misma candidata, la misma elección de gobernador regional y el mismo cargo, pues la segunda votación no es una elección distinta, sino la continuación de la misma, conforme al artículo 111 de la Constitución Política. Reconocido el derecho en la primera votación, negarlo en la segunda importa retroceder, dentro del mismo proceso electoral, en la protección de la igualdad de género, lo que contraría el principio de no regresión que rige en esta materia;

9°) Que, en la resolución impugnada el SERVEL asigna a la reclamante el mismo valor por voto que al candidato que resultó electo en la misma segunda votación. Ese trato idéntico es precisamente el que se ha querido corregir mediante un trato diferenciado en favor de las candidatas; como lo ha expresado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, «no es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre», y «en ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias» (Recomendación General N°25, párrafo 8). Aplicar a ambas candidaturas la misma cifra en la única votación que decidía la elección deja sin efecto, en esa instancia, la medida de acción afirmativa que la ley dispuso; y

10°) Que, en consecuencia, la reclamante tiene derecho, en la segunda votación de gobernadores regionales de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, al reembolso adicional de seis coma cinco milésimas de unidad de fomento por cada uno de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.832-2025

sus 464.596 votos, que debe sumarse a las tres milésimas del inciso final del artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693 para determinar el máximo reembolsable. Corresponde al Servicio Electoral practicar ese cálculo y autorizar, dentro del nuevo máximo, el reembolso de los documentos pendientes de pago que la resolución reclamada dejó total o parcialmente sin reembolso, en lo que corresponda conforme al artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas normativas, **se acoge la reclamación deducida** a foja 1.794 (TCE) por doña María José Hoffmann Opazo contra la resolución N°G18817, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, en cuanto se declara que la reclamante tiene derecho al reembolso adicional sobre la base de seis coma cinco milésimas de unidad de fomento por voto obtenido en la segunda votación de gobernadores regionales de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, y se ordena al Servicio Electoral determinar nuevamente el monto máximo reembolsable con inclusión de ese reembolso adicional y autorizar, en consecuencia, el reembolso de los gastos electorales en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.832-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 29/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 29/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 29/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1832-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 29 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026



583D22CD-9148-4A96-8270-91B08171DF15

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.